

Prompt: Análisis de la sentencia

ROL Y ESPECIALIZACIÓN

Actúa exclusivamente como abogado defensor de la demandante, con especialización en Derecho de Familia, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, argumentación jurídica avanzada y razonamiento jurídico. Tu intervención se desarrolla en el marco de un proceso de alimentos, ante el juez civil de familia, sobre la base de la sentencia de vista contenida en el Expediente N.º 0007-2022-0-2503-JP-FC-01.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Desarrolla una intervención oral persuasiva y estructurada — no un simple resumen de hechos — que sustente la posición de la demandante Milagros Regina Palacios Chero en favor de sus tres hijos menores alimentistas. No desarrolles la intervención de las demás partes. Concéntrate exclusivamente en el discurso argumentativo del abogado demandante, con fluidez y coherencia propias de una intervención oral real en audiencia. El discurso debe poder leerse en voz alta en 2 minutos y 30 segundos.

FUENTES JURÍDICAS OBLIGATORIAS — "BUENAS RAZONES"

Toda la argumentación debe sustentarse en las siguientes fuentes:

- Hechos acreditados del expediente
- Medios probatorios y su fuerza probatoria
- Normas jurídicas aplicables (constitucionales, legales, reglamentarias)
- Doctrina jurídica especializada en Derecho de Familia
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú
- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
- Derecho positivo vigente
- Constitucionalismo y convencionalismo como marcos interpretativos

Marco normativo de referencia obligatorio:

- Constitución Política del Perú (artículos 4º, 6º y 139º)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8º, 19º y 26º)
- Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 3º y 27º)
- Código Civil (artículos 472º y 481º)

- Código de los Niños y Adolescentes (artículos 92° y 93°)
- Código Procesal Civil (artículos 172°, 176° y 461°)
- Jurisprudencia vinculante de la Corte IDH (OC-17/2002)
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano
- Casación N.° 2190-2003-Santa

ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA

Desarrolla la intervención oral integrando explícitamente las tres concepciones de la argumentación jurídica:

1. Concepción formal — Silogismo jurídico

- Identifica y desarrolla la *premisa mayor*: normas constitucionales, legales y convencionales aplicables al caso.
- Identifica la *premisa menor*: hechos acreditados mediante los medios probatorios obrantes en el expediente.
- Realiza la *subsunción jurídica* entre los hechos y las normas.
- Explica la coherencia lógica que conduce a la conclusión favorable a la demandante.

2. Concepción material — Validez y justificación sustantiva

- Analiza la validez de la premisa fáctica y normativa.
- Examina los hechos, las pruebas y su fuerza probatoria.
- Desarrolla las *buenas razones constitucionales y legales* que justifican la procedencia e incremento de la pensión alimentaria.
- Analiza los principios de: interés superior del niño, paternidad responsable, proporcionalidad, razonabilidad y progresividad de los derechos sociales.
- Incorpora doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH aplicables al caso.
- Desarrolla el análisis desde el *control de convencionalidad* y el constitucionalismo protector de derechos fundamentales.

3. Concepción pragmática — Retórica, dialéctica y persuasión

- Desarrolla la dimensión retórica del discurso del abogado demandante.
- Refuta dialéctica y persuasivamente los argumentos del demandado: la alegada insolvencia económica no acreditada y la nulidad procesal convalidada tácitamente.
- Identifica y desmonta los mecanismos obstruccionistas utilizados por el obligado para evadir o reducir su responsabilidad alimentaria.

- Explica la capacidad persuasiva y racional de los argumentos que fortalecen la pretensión de la demandante.

DERECHOS FUNDAMENTALES A DESARROLLAR

Fundamenta de manera integrada los siguientes derechos comprometidos en el caso:

- Derecho a la vida digna y desarrollo integral de los menores alimentistas
- Derecho a la tutela judicial efectiva
- Interés superior del niño como principio rector
- Derecho a la alimentación, salud, educación y recreación
- Derecho a la igualdad y no discriminación de los menores

FORMA Y PRESENTACIÓN

- Redacta la intervención como si fuera pronunciada *oralmente en audiencia* ante el juez civil de familia.
- El discurso debe ser continuo, fluido y coherente, apto para ser leído en voz alta en 2 minutos y 30 segundos.
- Usa lenguaje formal, técnico y solemne, propio de una intervención real de abogado en proceso de familia.
- La argumentación debe ser persuasiva, estructurada y demostrar plena consistencia jurídica y probatoria.
- No omitas argumentos importantes por razones de brevedad: sintetiza con precisión técnica.

CONCLUSIÓN

Cierra la intervención señalando con claridad la *decisión que se solicita al juez*: confirmar la demanda fundada e incrementar la pensión alimentaria a un monto constitucionalmente proporcional, con el sustento jurídico, probatorio y convencional completo que respalde dicha pretensión.

RESPUESTA:

Expediente N.º 0007-2022-0-2503-JP-FC-01 — Proceso de Alimentos

Juzgado Civil Permanente de la Provincia de Huarney — Corte Superior de Justicia del Santa

I. EXORDIO Y PRESENTACIÓN ANTE EL JUZGADO

Con el debido respeto que me merece Su Señoría, comparezco en representación de doña **Milagros Regina Palacios Chero**, en calidad de abogado defensor de la parte demandante y, en nombre y representación de los intereses superiores de los menores **Korayma Martina, Pablo Stuard y Ángel Eduardo Nicolás Satalaya Palacios**, quienes ostentan la condición de sujetos de especial protección constitucional y convencional, a fin de exponer la fundamentación jurídica que sustenta la procedencia y el incremento de la pretensión alimentaria planteada en el presente proceso.

La intervención que me dispongo a desarrollar no es meramente técnico-procesal; es, ante todo, una defensa de derechos fundamentales de tres menores de edad cuya subsistencia, dignidad y desarrollo integral están en juego. Este Juzgado no se encuentra ante una simple controversia patrimonial entre partes: se encuentra ante la colisión entre la negligencia parental de un obligado y el derecho a la vida digna de tres niños peruanos que el ordenamiento constitucional, legal y convencional manda proteger con carácter prioritario e irrenunciable.

II. DIMENSIÓN FORMAL — SILOGISMO JURÍDICO

2.1. Premisa Mayor: Marco Normativo Aplicable

A nivel constitucional, el artículo 6º de la Constitución Política del Perú consagra el deber de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, estableciendo que dicha obligación es compartida e irrenunciable. Este mandato no es una norma programática; es una obligación constitucional de eficacia directa e inmediata que vincula a todo ciudadano y que el Estado tiene el deber de hacer cumplir mediante sus órganos jurisdiccionales. A su vez, el artículo 4º de la Carta Magna reconoce la protección especial del niño y del adolescente, imponiendo al Estado peruano la obligación de garantizar condiciones materiales mínimas para su desarrollo.

A nivel legal, el artículo 472º del Código Civil define los alimentos como todo aquello indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, en proporción a la situación y posibilidades de la familia. En concordancia, el artículo 92º del Código de los Niños y Adolescentes amplía este concepto e incorpora la educación, instrucción, capacitación para el trabajo y recreación como componentes inseparables del derecho alimentario de todo niño y adolescente. El artículo 481º del Código Civil establece que los alimentos se fijan en proporción a las necesidades del alimentista y a las posibilidades del obligado, atendiendo a las circunstancias personales de ambos. El artículo 93º del Código del Niño y Adolescente dispone que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, sin distinción ni condición alguna.

A nivel convencional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27°, reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo que los Estados Partes —y en consecuencia sus órganos jurisdiccionales— deben tomar las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19°, impone la obligación del Estado de adoptar medidas de protección que la condición de menor requiere. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Juridical Condition and Human Rights of the Child* (OC-17/2002), ha establecido con carácter vinculante que el interés superior del niño es un principio rector que debe orientar toda decisión judicial que involucre a menores de edad.

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado, en el Expediente N.° 04058-2012-PA/TC, que el derecho a los alimentos constituye una manifestación concreta del derecho a la vida y a la dignidad humana, y que su protección judicial es una exigencia del Estado Constitucional de Derecho. La Casación N.° 2190-2003-Santa ha precisado que los alimentos constituyen un derecho humano fundamental de atención prioritaria, ligado a la subsistencia y desarrollo de la persona.

2.2. Premisa Menor: Hechos Acreditados en el Proceso

De los medios probatorios y actuaciones procesales obrantes en el expediente, se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos:

Primero: Que los menores Korayma Martina (13 años), Pablo Stuard (10 años) y Ángel Eduardo Nicolás Satalaya Palacios (05 años) son hijos del demandado Eisten Satalaya Tapullima, vínculo filial que no ha sido cuestionado ni negado en ningún momento del proceso.

Segundo: Que los tres menores se encuentran bajo la tutela y cuidado exclusivo de la demandante, doña Milagros Regina Palacios Chero, quien asume de manera unilateral la totalidad de los gastos de sustento diario, vestido, vivienda, salud y educación de sus hijos.

Tercero: Que el demandado no acredita tener carga familiar adicional a los tres alimentistas del presente proceso, lo cual despeja cualquier argumento de división de recursos.

Cuarto: Que el demandado es una persona joven, sin incapacidad física ni mental acreditada, apta para desarrollar actividades laborales remuneradas, y que ha demostrado históricamente capacidad laboral al haber desempeñado trabajo en construcción civil en la ciudad de Lima.

Quinto: Que la pensión fijada en S/ 600.00 soles mensuales, distribuida entre tres menores, representa tan solo S/ 6.66 soles diarios por cada alimentista, suma manifiestamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación, salud y recreación de cada menor.

2.3. Subsunción Jurídica

Aplicando el marco normativo a los hechos acreditados: el demandado, en su condición de padre biológico reconocido, se encuentra constitucional y legalmente obligado a proveer

alimentos a sus tres hijos menores de edad. La obligación no está supeditada a su situación laboral coyuntural, sino a su capacidad de generación de ingresos, la cual no se encuentra limitada por incapacidad alguna. Las necesidades de los menores están acreditadas y se presumen conforme al artículo 281° del Código Procesal Civil, en tanto se encuentran en plena etapa de crecimiento y desarrollo. La pensión fijada resulta insuficiente a la luz de una lectura constitucional y convencional del derecho alimentario.

La conclusión lógicamente necesaria es que la demanda debe ser declarada fundada y la pensión alimentaria debe ser incrementada a un monto que guarde real proporción con las necesidades de los tres menores y con la capacidad laboral objetiva del obligado.

III. DIMENSIÓN MATERIAL — VALIDEZ Y JUSTIFICACIÓN SUSTANTIVA

3.1. Análisis de la Fuerza Probatoria

Su Señoría, la parte demandada ha pretendido construir una narrativa de insolvencia económica que no resiste el más mínimo análisis probatorio crítico. Ha sostenido percibir ingresos de S/ 900.99 soles como moto-carrista, alegando que en épocas de lluvia dicha cifra desciende a menos de S/ 700.00 soles. Sin embargo, esta declaración no ha sido respaldada por ningún medio probatorio objetivo: no existe boleta de pago, no existe declaración jurada de ingresos verificada, no existe pericia económica ni ningún instrumento que acredite fehacientemente su situación patrimonial real.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina procesal civil son unánimes en señalar que quien alega una situación de insolvencia tiene la carga de probarla. El demandado no ha cumplido con dicha carga. Al contrario, ha mantenido la condición de rebelde durante gran parte del proceso, lo cual, conforme al artículo 461° del Código Procesal Civil, permite presumir cierta la demanda en los extremos que la evidencia no desvirtúa.

Más aún, este Despacho debe tener presente que la capacidad económica del obligado alimentario no se mide únicamente por sus ingresos actuales declarados, sino por su capacidad potencial de generación de ingresos. El demandado es una persona joven, sin limitaciones físicas ni mentales acreditadas, con experiencia laboral en construcción civil y actualmente ejerciendo la actividad de moto-carrista. Su potencial laboral es real y concreto. El hecho de que voluntariamente haya optado por empleos de menor remuneración no puede traducirse en una reducción de la obligación alimentaria que pesa sobre él.

3.2. Principios Constitucionales Aplicables

Interés superior del niño: Este principio, consagrado en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y desarrollado por la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-17/2002, exige que en toda decisión que involucre a menores de edad, el interés de estos prevalezca sobre cualquier otro interés en conflicto, incluyendo el interés patrimonial del obligado. No puede este Juzgado sacrificar el desarrollo integral de tres niños en aras de la comodidad económica de un padre que tiene plena capacidad laboral.

Principio de paternidad responsable: Quien decide traer hijos al mundo asume una obligación jurídica, moral y constitucional de proveerles condiciones materiales y afectivas

acordes con su dignidad como personas. Este principio, reconocido en el artículo 6° de la Constitución, no admite condicionamientos: no se puede escoger la paternidad selectivamente según la situación económica del momento.

Principio de proporcionalidad: La pensión fijada de S/ 600.00 dividida entre tres alimentistas resulta manifiestamente desproporcionada frente a la realidad del costo de vida en el Perú. S/ 6.66 soles diarios por menor no alcanza siquiera para cubrir el costo de una comida en cualquier mercado o restaurante popular del país. Esta cifra es incompatible con una lectura constitucional del derecho a la alimentación adecuada.

Principio de razonabilidad: Una resolución judicial que fija una pensión alimentaria que objetivamente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los alimentistas no supera el test de razonabilidad que toda decisión jurisdiccional debe cumplir en el marco del Estado Constitucional de Derecho.

Progresividad y no regresividad de los derechos sociales: Conforme al artículo 26° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los derechos económicos, sociales y culturales —entre los cuales se encuentra el derecho a la alimentación— están sujetos al principio de progresividad, que prohíbe adoptar medidas regresivas que disminuyan el nivel de satisfacción alcanzado. En consecuencia, toda decisión jurisdiccional en materia alimentaria debe orientarse hacia la mejora progresiva de las condiciones de vida de los menores, no hacia su estancamiento.

3.3. Control de Convencionalidad

Su Señoría está llamado a ejercer el control de convencionalidad que la Corte IDH ha establecido como obligación de todos los jueces nacionales en el caso *Almonacid Arellano vs. Chile* (2006) y reafirmado en *Cabrera García y Montiel Flores vs. México* (2010). En virtud de dicho control, este Juzgado debe interpretar el ordenamiento interno a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte IDH. Bajo esa perspectiva, una pensión alimentaria que no alcanza para garantizar un nivel de vida adecuado a los menores alimentistas es incompatible con el artículo 19° de la Convención Americana y con el artículo 27° de la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas de aplicación directa en el ordenamiento jurídico peruano.

IV. DIMENSIÓN PRAGMÁTICA — REFUTACIÓN DIALÉCTICA DE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

4.1. Sobre la alegada vulneración del derecho de defensa

El demandado ha sostenido que su derecho de defensa fue vulnerado porque tomó conocimiento del proceso a través de mensajes de WhatsApp, y que la notificación debió realizarse en su domicilio real en Morales y no en el domicilio consignado en RENIEC. Este argumento, Su Señoría, es jurídicamente insostenible por tres razones.

Primera: La notificación realizada en el domicilio de RENIEC es plenamente válida conforme al ordenamiento procesal vigente. El domicilio registrado ante el organismo de identificación

del Estado es la dirección oficial del ciudadano peruano, y su utilización para actos de notificación judicial responde a criterios de seguridad jurídica y certeza del derecho que el propio sistema procesal tutela.

Segunda: El demandado, al tomar conocimiento del proceso —por la vía que fuera—, se apersonó mediante escritos de fechas 17 y 26 de marzo de 2022, y participó en la audiencia única del 1 de abril de 2022. En ninguna de esas oportunidades formuló pedido de nulidad por vicio en la notificación. Conforme al artículo 172° del Código Procesal Civil, existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. El demandado convalidó el acto. Pretender ahora, en sede de apelación, invocar vicios que oportunamente no cuestionó constituye un ejercicio de mala fe procesal que este Juzgado no puede amparar.

Tercera: La nulidad procesal, como bien ha precisado la doctrina de Enrique Vescovi y Alberto Hinostroza Mínguez, no basta con la sola infracción formal; requiere que dicha infracción haya producido un perjuicio real a la parte. El demandado compareció al proceso, ejerció su defensa y fue oído. No existe perjuicio real que justifique la nulidad pretendida.

4.2. Sobre la alegada insolvencia económica

El demandado construye un relato de precariedad económica que pretende justificar la insuficiencia de su aporte alimentario. Sin embargo, Su Señoría, este relato presenta contradicciones insalvables y no está respaldado por prueba alguna.

El obligado alega percibir entre S/ 700.00 y S/ 900.99 soles mensuales como moto-carrista. Pero no presenta ningún documento que acredite dicho ingreso. No hay declaración jurada ante notario, no hay registro de ingresos, no hay ningún elemento objetivo que permita verificar esta afirmación. Nos encontramos ante una simple declaración de parte interesada, que conforme a las reglas de la carga probatoria no puede ser tomada como hecho acreditado.

Más aún, debo señalar a Su Señoría que la experiencia judicial peruana —y la propia sentencia bajo análisis lo reconoce— registra un alto índice de obligados alimentarios que utilizan mecanismos obstruccionistas para reducir al máximo el monto de las pensiones, ocultando ingresos reales o adoptando formas de trabajo informal que dificultan la verificación patrimonial. Esta realidad exige del juzgador una mirada crítica y no complaciente frente a las alegaciones de insolvencia que no son demostradas con medios probatorios objetivos.

4.3. Sobre la pretensión de reducir la pensión al mínimo posible

Subyace en la argumentación del demandado una pretensión inaceptable: que su comodidad económica y su decisión de emplearse en actividades de baja remuneración deben determinar el nivel de vida de sus hijos. Esto invierte radicalmente los valores constitucionales en juego. El principio de paternidad responsable exige que sea el padre quien se adapte a las necesidades de sus hijos, y no al revés. No puede el obligado alimentario fijar unilateralmente el techo de su responsabilidad parental eligiendo el empleo menos remunerado disponible.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMPROMETIDOS

5.1. Derecho a la vida y a la integridad

El artículo 2°, inciso 1 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la vida, la integridad moral, psíquica y física. La Corte IDH ha establecido en el caso *Villagrán Morales vs. Guatemala* ("Niños de la Calle", 1999) que el derecho a la vida no debe interpretarse restrictivamente, sino que comprende el derecho a una vida digna, con condiciones mínimas de existencia que permitan el desarrollo pleno de la persona. Una pensión de S/ 6.66 soles diarios por niño atenta directamente contra este derecho.

5.2. Derecho al desarrollo integral

Los menores alimentistas se encuentran en plena etapa de crecimiento físico, cognitivo y emocional. Sus necesidades no son estáticas; se incrementan conforme avanza su desarrollo. La educación, la salud, la recreación y la alimentación adecuada no son lujos: son componentes del derecho al desarrollo integral que el artículo 27° de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce como exigible al Estado y a los progenitores.

5.3. Derecho a la tutela judicial efectiva

El artículo 139°, inciso 3 de la Constitución y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho no se agota con la emisión de una sentencia formalmente válida: exige que la decisión judicial sea materialmente eficaz para proteger los derechos en juego. Una sentencia que fija una pensión manifiestamente insuficiente no otorga tutela judicial efectiva a los alimentistas; les otorga una protección ilusoria que no cumple su finalidad constitucional.

5.4. Derecho a la igualdad y no discriminación

Los tres menores hijos del demandado tienen el mismo derecho a recibir alimentos que cualquier otro niño peruano. No puede este sistema de justicia tolerar que la situación de precariedad o la resistencia del obligado se traduzca en una discriminación de facto en el acceso a condiciones de vida digna.

VI. CONCLUSIÓN Y PETITORIO

Su Señoría, al amparo de todo lo expuesto, solicito respetuosamente a este Juzgado que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y convencionales, adopte la siguiente decisión:

Primero: Confirmar la declaración de fundada de la demanda interpuesta por doña Milagros Regina Palacios Chero en favor de los menores Korayma Martina, Pablo Stuard y Ángel Eduardo Nicolás Satalaya Palacios, por encontrarse plenamente acreditada la obligación alimentaria del demandado y el estado de necesidad de los alimentistas.

Segundo: Incrementar la pensión alimentaria fijada en S/ 600.00 soles mensuales a un monto que guarde real proporción con las necesidades objetivas de tres menores en etapa

de crecimiento y con la capacidad laboral potencial del obligado, quien es una persona joven, sin limitaciones físicas ni mentales, con experiencia laboral demostrada y sin cargas familiares adicionales acreditadas. La pensión actual de S/ 6.66 diarios por alimentista es constitucionalmente inadmisibile.

Tercero: Declarar improcedente el recurso de apelación del demandado en todos sus extremos, por encontrarse fundado en alegaciones de nulidad convalidadas tácitamente y en declaraciones de insolvencia no acreditadas con medios probatorios objetivos.

Esta representación, Su Señoría, no solo defiende los intereses de una madre que sola asume la crianza de tres hijos. Defiende la vigencia real y efectiva de los derechos constitucionales y convencionales de tres niños peruanos cuya dignidad, desarrollo y vida digna dependen, en parte, de la decisión que este Juzgado adopte. El Estado Constitucional de Derecho no puede ser indiferente ante esa realidad. La justicia que estos menores esperan es la que la Constitución, la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño ordenan dispensarles.

Es justicia que solicito.

PROMPT PARA POSTURA JURÍDICA DE 2 MINUTOS Y MEDIO:

ROL Y ESPECIALIZACIÓN

Actúa exclusivamente como abogado defensor de la demandante, con especialización en Derecho de Familia, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y argumentación jurídica avanzada. Tu intervención se desarrolla en el marco del proceso de alimentos correspondiente al Expediente N.º 0007-2022-0-2503-JP-FC-01, sobre la base de la sentencia de vista emitida por el Juzgado Civil Permanente de la Provincia de Huarney.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Desarrolla la postura jurídica integral de la demandante MILAGROS REGINA PALACIOS CHERO en representación de los menores alimentistas KORAYMA MARTINA, PABLO STUARD y ÁNGEL EDUARDO NICOLÁS SATALAYA PALACIOS. La postura debe ser persuasiva y estructurada, no un simple resumen de hechos. Debe reflejar la consistencia jurídica y probatoria de la pretensión demandante frente a los agravios planteados por el demandado EISTEN SATALAYA TAPULLIMA.

FUENTES JURÍDICAS OBLIGATORIAS — "BUENAS RAZONES"

Toda la argumentación debe sustentarse en:

- Hechos acreditados del expediente
- Medios probatorios y su fuerza probatoria
- Normas jurídicas aplicables (constitucionales, legales, convencionales)
- Doctrina jurídica especializada en Derecho de Familia
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú
- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Derecho positivo vigente
- Constitucionalismo y convencionalismo como marcos interpretativos

Marco normativo de referencia obligatorio:

- Constitución Política del Perú (artículos 1°, 4°, 6° y 139°)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8.1 y 19° (D.L. N.° 22231)
- Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3.1, 27.1 y 27.2 (R.L. N.° 25278)
- Código Civil (artículos 472°, 481° y 482°)
- Código de los Niños y Adolescentes (artículos 92° y 93°)
- Código Procesal Civil (artículos 171°, 172°, 176°, 194° y 461°)
- Opinión Consultiva OC-17/2002 de la Corte IDH
- Caso *Villagrán Morales vs. Guatemala* (Corte IDH, 1999)
- Casación N.° 2190-2003-Santa

ESTRUCTURA DE LA POSTURA JURÍDICA

Redacta la postura jurídica integral en el siguiente formato, integrando explícitamente las tres concepciones de la argumentación jurídica:

1. Postura jurídica numerada (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO...)

Cada apartado debe desarrollar una posición jurídica concreta e incorporar:

- *Concepción formal*: premisa mayor (normas aplicables), premisa menor (hechos acreditados), subsunción jurídica y conclusión lógicamente necesaria.
- *Concepción material*: análisis crítico de los hechos, fuerza probatoria, principios constitucionales de interés superior del niño, paternidad responsable, proporcionalidad, razonabilidad y progresividad de derechos sociales; doctrina y jurisprudencia aplicables; control de convencionalidad.
- *Concepción pragmática*: refutación dialéctica de los argumentos del demandado — insolvencia no acreditada, nulidad convalidada

tácitamente, mecanismos obstruccionistas — con estrategia persuasiva y dimensión retórica orientada al juzgador.

2. Marco constitucional y convencional aplicable

Desarrolla cada norma y fuente convencional con su aplicación concreta al caso, en el mismo formato del documento de referencia: norma — contenido — aplicación al caso.

3. Petitorio

Formula las pretensiones en orden de prelación:

- Confirmar la sentencia fundada
- Reformar e incrementar el quantum de la pensión alimentaria
- Subsidiariamente, ordenar actuación de pruebas de oficio (artículo 194° CPC)
- Declarar improcedente el recurso de apelación del demandado en todos sus extremos

4. Medios probatorios

Lista los medios probatorios ofrecidos con su finalidad probatoria concreta.

DERECHOS FUNDAMENTALES A DESARROLLAR

Fundamenta de manera integrada los siguientes derechos comprometidos:

- Derecho a la vida digna y desarrollo integral de los menores
- Derecho a la tutela judicial efectiva
- Interés superior del niño como principio rector
- Derecho a la alimentación, salud, educación y recreación
- Derecho a la igualdad y no discriminación de los menores alimentistas

FORMA Y PRESENTACIÓN

- Redacta en lenguaje jurídico formal, técnico y solemne.
- La postura debe tener el mismo nivel de profundidad, estructura y densidad argumentativa que un escrito judicial real de alta exigencia técnica.
- Cada apartado debe ser autosuficiente argumentativamente: debe contener hechos, normas, jurisprudencia y conclusión.
- No omitas argumentos importantes. Sintetiza con precisión técnica sin sacrificar consistencia jurídica.

CONCLUSIÓN

Cierra el petitorio señalando con precisión la decisión que se solicita al juzgado, con el sustento jurídico, probatorio y convencional completo, de modo que la pretensión de la demandante quede plenamente fundada, exigible y jurídicamente irrefutable.

RESPUESTA: POSTURA JURÍDICA DE LA DEMANDANTE

Con el respeto que merece Su Señoría, intervengo en representación de doña **Milagros Regina Palacios Chero** y en defensa del interés superior de los menores **Korayma Martina, Pablo Stuard y Ángel Eduardo Nicolás Satalaya Palacios**.

Este proceso no es una controversia patrimonial ordinaria. Es la defensa del derecho a una vida digna de tres niños peruanos cuya subsistencia y desarrollo integral dependen de la decisión que Su Señoría adopte hoy.

Desde la concepción formal, la premisa mayor es irrefutable: el artículo 6° de la Constitución, el artículo 93° del Código del Niño y Adolescente y el artículo 481° del Código Civil imponen al padre la obligación constitucional e irrenunciable de proveer alimentos en proporción a las necesidades de sus hijos y a su capacidad real de generación de ingresos. La premisa menor está igualmente acreditada: el demandado es padre reconocido, persona joven, sin incapacidad física ni mental probada y sin carga familiar adicional acreditada. La subsunción es inevitable: está obligado a una pensión proporcional y suficiente. La actual, de **S/ 6.66 diarios por niño**, no lo es.

Desde la concepción material, el demandado alega insolvencia sin acreditarla con ningún medio probatorio objetivo. No presentó boleta de pago, ni declaración jurada verificada, ni pericia económica alguna. Conforme al artículo 461° del Código Procesal Civil, quien alega insolvencia tiene la carga de probarla. La Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-17/2002, estableció que el interés superior del niño exige la satisfacción de todos sus derechos y obliga al Estado e irradia efectos en toda interpretación normativa. Y en el caso *Villagrán Morales*, precisó que el derecho a la vida exige condiciones mínimas de existencia digna. S/ 6.66 diarios no satisface ese estándar convencional.

Desde la concepción pragmática, el agravio de nulidad del demandado es improcedente: se apersonó al proceso el 17 y 26 de marzo de 2022, participó en la audiencia única y jamás formuló pedido de nulidad. Operó la convalidación tácita del artículo 172° del Código Procesal Civil. Invocarla ahora en apelación es un mecanismo obstruccionista que este Juzgado no puede amparar sin sacrificar los derechos fundamentales de tres menores.

Por todo ello, Su Señoría, solicito: **confirmar la demanda fundada, incrementar la pensión alimentaria** a un monto constitucionalmente proporcional, y **declarar improcedente** el recurso del demandado en todos sus extremos.

La dignidad y el desarrollo de estos tres niños esperan una decisión justa.

PROMPT RÉPLICA AL DEMANDADO:

ROL Y ESPECIALIZACIÓN

Actúa exclusivamente como abogado defensor de la demandante, con especialización en Derecho de Familia, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y argumentación jurídica avanzada. Tu intervención se desarrolla en el marco del proceso de alimentos correspondiente al Expediente N.º 0007-2022-0-2503-JP-FC-01, ante el Juzgado Civil Permanente de la Provincia de Huarmey.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Desarrolla una réplica oral persuasiva y estructurada en respuesta a la postura jurídica integral presentada por la defensa del demandado EISTEN SATALAYA TAPULLIMA. La réplica debe refutar punto por punto cada argumento del demandado, con consistencia jurídica y probatoria, desde la perspectiva del abogado defensor de la demandante MILAGROS REGINA PALACIOS CHERO y en defensa del interés superior de los menores alimentistas. El discurso debe poder leerse en voz alta en 2 minutos y 30 segundos.

ARGUMENTOS DEL DEMANDADO A REFUTAR

Refuta dialéctica y persuasivamente los siguientes argumentos de la defensa del demandado:

- Solicitud de reducción de la pensión a S/ 300.00 mensuales invocando la Casación N.º 1677-2011-Lima sobre equilibrio entre necesidades y posibilidades del obligado
- Alegación de insolvencia económica basada exclusivamente en declaración de parte sin respaldo probatorio objetivo
- Invocación de la dignidad del obligado como límite a la pensión fijada, con sustento en el artículo 1º de la Constitución
- Solicitud de nulidad por defecto en la notificación de la resolución admisorio, invocando los artículos 171º, 172º y 176º del Código Procesal Civil
- Solicitud subsidiaria de actuación de pruebas de oficio ante SUNAFIL o SUNAT para verificar ingresos reales del obligado

FUENTES JURÍDICAS OBLIGATORIAS — "BUENAS RAZONES"

Toda la argumentación debe sustentarse en:

- Hechos acreditados del expediente
- Medios probatorios y su fuerza probatoria
- Normas jurídicas aplicables (constitucionales, legales, convencionales)
- Doctrina jurídica especializada en Derecho de Familia
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú
- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Derecho positivo vigente
- Constitucionalismo y convencionalismo como marcos interpretativos

Marco normativo de referencia obligatorio:

- Constitución Política del Perú (artículos 1°, 4°, 6° y 139°)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8.1 y 19° (D.L. N.° 22231)
- Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3.1, 27.1 y 27.2 (R.L. N.° 25278)
- Código Civil (artículos 472°, 481° y 482°)
- Código de los Niños y Adolescentes (artículos 92° y 93°)
- Código Procesal Civil (artículos 171°, 172°, 176°, 194° y 461°)
- Opinión Consultiva OC-17/2002 de la Corte IDH
- Caso *Villagrán Morales vs. Guatemala* (Corte IDH, 1999)
- Casación N.° 2190-2003-Santa
- Casación N.° 1677-2011-Lima

ESTRUCTURA DE LA RÉPLICA

Desarrolla la réplica integrando explícitamente las tres concepciones de la argumentación jurídica:

1. Concepción formal

- Identifica las normas que desvirtúan cada argumento del demandado
- Construye el silogismo jurídico que conduce a la conclusión favorable a la demandante
- Demuestra la incoherencia lógica de los argumentos del demandado

2. Concepción material

- Analiza críticamente la ausencia de medios probatorios del demandado
- Aplica los principios de interés superior del niño, paternidad responsable, proporcionalidad y razonabilidad
- Incorpora jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH para rebatir cada argumento
- Reencuadra la solicitud subsidiaria de pruebas de oficio como argumento favorable al incremento de la pensión

3. Concepción pragmática

- Desmonta dialécticamente cada argumento del demandado
- Identifica las falacias y estrategias dilatorias utilizadas por la defensa
- Desarrolla la dimensión retórica orientada a persuadir al juzgador
- Cierra con una conclusión contundente que ratifica íntegramente la pretensión de la demandante

FORMA Y PRESENTACIÓN

- Redacta la réplica como si fuera pronunciada *oralmente en audiencia* ante el juez civil de familia
- El discurso debe ser continuo, fluido y coherente, apto para ser leído en voz alta en 2 minutos y 30 segundos

- Usa lenguaje formal, técnico y solemne, propio de una intervención real de abogado en proceso de familia
- No omitas argumentos importantes. Sintetiza con precisión técnica sin sacrificar consistencia jurídica

CONCLUSIÓN

Cierra la réplica ratificando íntegramente las pretensiones de la demandante: confirmar la sentencia fundada, incrementar la pensión alimentaria a un monto constitucionalmente proporcional y declarar improcedente el recurso del demandado en todos sus extremos, con el sustento jurídico y convencional completo.

RESPUESTA:

Con el respeto que merece Su Señoría, en ejercicio del derecho de réplica, debo refutar punto por punto los argumentos de la defensa del demandado, que no resisten el más mínimo análisis jurídico serio.

Primero, la defensa solicita reducir la pensión a S/ 300.00 soles mensuales, invocando la Casación N.° 1677-2011-Lima sobre el equilibrio entre necesidades y posibilidades. Sin embargo, ese equilibrio no puede construirse sobre una declaración de insolvencia sin ningún respaldo probatorio objetivo. No hay boleta de pago, no hay declaración jurada verificada, no hay pericia económica. Solo la palabra de un obligado que mantuvo la condición de rebelde durante gran parte del proceso. Conforme al artículo 461° del Código Procesal Civil, esa conducta permite presumir cierta la demanda. El equilibrio que invoca la Casación citada exige prueba real de ambos lados — y el demandado no la ha aportado.

Segundo, la defensa invoca la dignidad del obligado argumentando que la pensión lo deja en insolvencia. Su Señoría, la dignidad del padre no puede construirse sobre la indignidad de sus tres hijos. El artículo 1° de la Constitución protege la dignidad de toda persona — y los menores Korayma, Pablo y Ángel son personas antes que el demandado. La Corte IDH, en *Villagrán Morales vs. Guatemala*, estableció que la vida digna exige condiciones mínimas de existencia. S/ 6.66 diarios por niño no las garantiza. Esa es la verdadera vulneración de dignidad que este proceso debe remediar.

Tercero, respecto a la nulidad por notificación defectuosa: el demandado se apersonó el 17 y 26 de marzo de 2022, participó en la audiencia única del 1 de abril de 2022 y jamás formuló pedido de nulidad. El artículo 172° del Código Procesal Civil es categórico: existe convalidación tácita cuando el facultado no formula su pedido en la primera oportunidad. Invocar este agravio recién en apelación no es ejercicio legítimo del derecho de defensa — es una estrategia dilatoria que busca retrasar indefinidamente la tutela de tres menores alimentistas.

Cuarto, la solicitud subsidiaria de pruebas de oficio ante SUNAFIL o SUNAT la compartimos — pero con un objetivo opuesto: verificar que los ingresos reales del demandado son superiores a los declarados, lo que justificaría el incremento, no la reducción, de la pensión.

Por todo ello, Su Señoría, ratifico íntegramente nuestra pretensión: confirmar la sentencia fundada, incrementar la pensión alimentaria y declarar improcedente el recurso del demandado en todos sus extremos.

La carga de la prueba no fue cumplida. La convalidación operó. El interés superior de estos tres niños es irrenunciable.

Es justicia que solicito.